



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 75 DEL 18/02/2026	OGGETTO: Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto – Affidamento per redazione perizia di variante- ASSESTAMENTO
Registro Generale N. 110 DEL 18/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciotto**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

CIG: BA3F16C4DE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 20/2025 con il quale sono state conferite al sottoscritto tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per quanto concerne l'Area Tecnica;
- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 20.10.2022 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico, per i lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano – Primo Lotto per un importo complessivo di € 342.257,20;

RILEVATA l'esigenza di procedere alla redazione di una perizia di variante per la modifica del tratto fognario insistente in via Tombe Romane, parte dell'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **“Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto” – Redazione perizia di Variante e Assestamento;**
- Importo del contratto: **€ 4.950,00**, oltre IVA ed oneri, come per legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

- Durata contratto: fino a fine lavori;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VISTO che per tali servizi questo ufficio provvedeva a contattare l'ing. Bianco Giovanni - P.IVA 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105;

DATO ATTO che l'operatore economico ing. Bianco Giovanni - P.IVA 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105 è in possesso dei requisiti tecnico/professionali, come dalle norme vigenti in materia, per svolgere i servizi in questione;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare il servizio di *“Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto” – Redazione perizia di Variante e Assestamento* all'ing. Bianco Giovanni, P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, per un importo di € **4.799,42**, oltre IVA ed oneri, come per legge, somma ritenuta congrua rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, *“Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto” – Redazione perizia di Variante e Assestamento* all'operatore economico “ing. Bianco Giovanni”, P.IVA: 02896900640 con studio in Mugnano del Cardinale (AV) alla via Garibaldi, 105, per un importo di **4.799,42**, oltre IVA ed oneri, come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 e 2, d.lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il Codice CIG: **BA3F16C4DE**;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, il seguente importo di aggiudicazione, a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Capitolo: 2607/2

Codice: 08.01-2.02.01.09.010

Impegno: 329/23 sub1 - Gestione R.R.

Importo: € 4.799,42 per imponibile per un totale di € 4999,40

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI DARE ATTO della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 18/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 18/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: Affidamento per redazione perizia di variante- DDL e CSE CIG: BA3F16C4DE CUP: 22E220003400004 Descrizione Capitolo: ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA DEL CENTRO URBANO I LOTTO Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.010	8.1	2607.2		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
329	€ 5.939,12	1	€ 4.999,40		€ 0,00

Creditore

Denominazione: BIANCO GIOVANNI 16-07-1983 - Progressivo Fornitore: 4676 Codice Fiscale: BNCGNN83L16A509D P.Iva: 02896900640
--

Avella (AV), 18/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 18/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 18/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 192, e vi rimarrà fino al 05/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 110 del 18/02/2026;

Oggetto: Lavori di adeguamento rete fognaria del centro urbano del Comune di Avella - Primo Lotto – Affidamento per redazione perizia di variante- ASSESTAMENTO

Avella (AV), 18/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella